

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 627/2538 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย กมล เข้มเลิศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง

คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยอ้างว่าเพิกถอนการส่งหมายและสำเนา
คำฟ้องหลังจากพ้นกำหนดยื่นคำให้การแล้วแต่ตั้งใจที่จะแต่งทนายเพื่อชักค้ำนพยาน
โจทก์เนื่องจากยอดหนี้ที่โจทก์ฟ้องสูงกว่าความจริงจำเลยมีหลักฐานต่อสู้คดีได้คำขอ
ดังกล่าวไม่มีข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลคำขอให้พิจารณาใหม่จึงไม่ต้องด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา208วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 และที่ 2ร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญา
บัญชีเดินสะพัด ยืม ค้ำประกัน และจำนอง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดคำให้การและ
ขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้สืบพยานและชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว และ
พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ผู้ขาดนัดพิจารณาแพคดีต่อมาได้มีการปิดคำบังคับ
ตามคำพิพากษาให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำขอให้พิจารณา
ใหม่ ศาลชั้นต้นยกคำร้องเพราะยื่นเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับจากวันที่การส่งคำ
บังคับมีผล

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่เป็นครั้งที่สองอ้างว่าจำเลยที่
1 และที่ 2 ไปประกอบธุรกิจที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่เคยกลับจังหวัดสุรินทร์ จึง

ทราบการส่งหมายและสำเนาคำฟ้องภายหลังจากที่พ้นกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การ แต่ตั้งใจที่จะแต่งทนายความเข้าไปดำเนินกระบวนการพิจารณาซักค้านพยานทั้งนี้ เนื่องจากยอดหนี้ที่โจทก์ฟ้องสูงกว่าความเป็นจริงที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ชำระหนี้ไปแล้วจำนวน 800,000 บาทเศษ และมีหลักฐานพอดต่อสู้ได้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงขอให้ศาลแจ้งวันนัดสืบพยานให้ทราบ ในที่สุดก็ไม่ทราบวันนัดพิจารณาของศาล และการแจ้งนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยระบุชื่อโจทก์เป็นคนละคนกับ โจทก์คดีนี้ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายยังไม่ถือว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับทราบนัดพิจารณาสืบพยานโจทก์ตามกฎหมายแล้ว ที่ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่อาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้ทันตามกำหนดของ กฎหมาย แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ได้ยื่นภายในกำหนดพฤติการณ์ที่ได้รับทราบคำ บังคับแล้วขอให้ศาลยกคดีนี้ขึ้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ว่าการ ส่งหมายและสำเนาคำฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 เพิ่มมาทราบในภายหลังจากที่พ้นกำหนด ยื่นคำให้การ แต่ตั้งใจที่จะแต่งทนายความเข้าไปดำเนินกระบวนการพิจารณาซักค้าน พยานโจทก์ ทั้งนี้เนื่องจากยอดหนี้ที่โจทก์ฟ้องสูงกว่าความเป็นจริงที่ได้ชำระไปแล้ว จำนวน 800,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีหลักฐานพอดต่อสู้คดีได้จึงขอให้ศาล แจ้งวันนัดสืบพยานให้ทราบ ในที่สุดก็ไม่ทราบวันนัดคำขอดังกล่าวไม่มีข้อคัดค้านคำ

ตัดสินชี้ขาดของศาลแต่ประการใดเลยเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องย่อมเป็นคำร้องที่ไม่ชอบ
คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 208
วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ศาลจะสั่งให้มีการพิจารณา
ใหม่ได้

พิพากษายืน

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ